Dinâmica e Tempo – Audiência 02

Etapa	Responsável	Tempo
Apresentação da minuta de decisão	Tribunal	20 min
Manifestações sobre a minuta	Requerente e, depois, Requerida	20 min por parte
Decisão sobre as teses e a prova técnica	Tribunal	30 min
Intervalo	**Todos**	**15 min**
Apresentação da proposta de ata de missão, se deferida a perícia	Equipe pericial	20 min
Manifestações sobre a proposta de ata de missão	Requerente e, depois, Requerida	10 min por parte
Aprovação ou ajuste da missão pericial e encaminhamentos	Tribunal	15 min

Teses e prova técnica

Minuta de decisão

Arbitragem CAA nº 18/2024

Garças Ambiental Saneamento S.A. e SANEJA

Entendimento preliminar sujeito ao contraditório

Minuta, §§ 1–4 e dispositivo

Síntese dos seis pleitos

Pleito	Objeto	Proposta da minuta
E1	Atrasos nas obras	Procedência quanto ao dever
E2	Elevatórias adicionais	Julgamento diferido
E3	Crise hídrica	Julgamento diferido
E4	Reparos por defeitos	Julgamento diferido
E5	Desconto de energia	Julgamento diferido
E6	Intervenções na ETE Pontal	Procedência parcial

Diferido = julgamento adiado até a prova. Valores ainda sujeitos à apuração.

Entendimento preliminar sujeito ao contraditório

Minuta, §§ 12, 19, 22, 26, 30, 34 e dispositivo

Premissas jurídicas da instrução

Matriz contratual de riscos

A perda deve corresponder a risco elegível, ter nexo causal e produzir efeito líquido demonstrável.

Limites do objeto

Dados referenciais do parque inicial não garantem quantidade ou faturamento. Novos pedidos exigem decisão.

Cláusulas 1.2, 4.1, 14, 15 e 35. Deduções da SANEJA integram a defesa à quantificação.

Entendimento preliminar sujeito ao contraditório

Minuta, §§ 5–7 e 10–11

Prescrição e marcos de exigibilidade

02/12/2024

Retroação ao requerimento

Interrupção pela instituição da arbitragem, nos termos do art. 19, § 2º.

Sem corte automático em 02/12/2019

Regime quinquenal depende de seus pressupostos. Regime aplicável depende do exame das características da SANEJA.

Tribunal confere exigibilidade e marcos administrativos. Cálculos abertos por competência.

Entendimento preliminar sujeito ao contraditório

Minuta, §§ 8–9

Atrasos nas obras do Anexo IV

E1

Procedência quanto ao dever de recompor

Cláusulas 21.1.8, 14.5.6, 16.7 e 35

Fundamento

A SANEJA deve entregar obras e ligações aptas no prazo e com a qualidade contratados.

A perícia verificará entrega apta, períodos de atraso e perda líquida, por obra ou parcela funcional.

Somente efeitos posteriores aos primeiros 12 meses de atraso. E1-b e E1-c já integram E1.

Entendimento preliminar sujeito ao contraditório

Minuta, §§ 12–18

Elevatórias Dona Júlia e Iracema

E2

Julgamento diferido até a prova

Cláusulas 14.5.7, 16.7 e 16.8

Fundamento

A alteração solicitada pela SANEJA pode gerar recomposição se acrescentar encargo ao escopo original.

Comparar projetos, autoria e causa da mudança. Apurar custo incremental líquido das economias.

A aprovação do projeto não prova encargo adicional. Janeiro de 2028 é premissa de cálculo.

Entendimento preliminar sujeito ao contraditório

Minuta, §§ 19–21

Crise hídrica e redução do consumo

E3

Julgamento diferido até a prova

Cláusulas 11.5, 14.3.18, 14.3.20 e 14.6

Fundamento

Demanda ordinária e força maior segurável são riscos da Concessionária. A hipótese não segurável admite compartilhamento.

Distinguir seca, comandos da AGEJA, medidas da SANEJA e tendências ordinárias de consumo.

Apólice sem cobertura não prova inexistência de seguro no mercado. Perda líquida exige cenário fundamentado.

Entendimento preliminar sujeito ao contraditório

Minuta, §§ 22–25

Reparos em obras novas com defeito

E4

Julgamento diferido até a prova

Cláusulas 21.1.8 e 16.8

Fundamento

A entrega da obra preserva a responsabilidade da SANEJA pelos defeitos de execução.

Confrontar 905 solicitações com registros operacionais, diagnóstico, serviço e vínculo com a obra.

Separar defeito construtivo de manutenção, desgaste e danos de terceiros. A franquia de E1 não se aplica.

Entendimento preliminar sujeito ao contraditório

Minuta, §§ 26–29

Extinção do desconto de energia

E5

Julgamento diferido até a prova

Cláusulas 14.3.10, 14.3.13, 14.5.4, 14.5.7, 14.6 e 20.4

Fundamento

O pedido atual trata da retirada gradual do desconto setorial a partir de 2019.

Separar preço, quantidade, bandeiras, desconto e tributos. Verificar causa e eventual relação com E3.

Retirada do desconto não é mudança tributária. Variação ordinária de insumo permanece com a Concessionária.

Entendimento preliminar sujeito ao contraditório

Minuta, §§ 30–33

Intervenções na ETE Pontal

E6

Parcela procedente

Efeitos incrementais do atraso da ampliação, após a franquia de 12 meses.

Parcela improcedente

Obras, equipamentos e custos que já integravam os encargos da Concessionária.

A perícia classificará cada intervenção e calculará somente o efeito elegível.

Cláusulas 21.1.8, 14.5.6, 20.1, 20.2 e 14.3.26. Sem duplicidade com E1 e E1-c.

Entendimento preliminar sujeito ao contraditório

Minuta, §§ 34–38

Proposta de perícia nas duas especialidades

Engenharia

Entregas e cronologia
Escopo e defeitos
Causas técnicas das intervenções

Econômico-financeira

Perda líquida e custos evitados
Fluxos e bases remuneratórias
Conciliação dos valores

O Tribunal decide prescrição, interpretação contratual, riscos e forma de recomposição.

Entendimento preliminar sujeito ao contraditório

Minuta, §§ 39 e 44–46

Escopo técnico por evento

Evento	Engenharia e bases operacionais	Econômico-financeira
E1	Entrega apta e atraso por parcela	Receita líquida após a franquia
E2	Escopo original e alteração	Encargo adicional e economias
E3	Consumo e causas da redução	Perda líquida e não segurabilidade
E4	Defeitos e serviços elegíveis	Valoração pela Tabela Referencial
E5	Volumes e equipamentos	Decomposição das faturas
E6	Intervenção e causa incremental	Custo elegível e duplicidades

Entendimento preliminar sujeito ao contraditório

Minuta, §§ 17, 21, 24–25, 28–29, 33, 37–41

Critérios econômicos de recomposição

30/09/2026

Data-base de comparação

TRLP + 4 p.p. a.a.

11,8% é taxa de trabalho

Fluxos com e sem cada evento

Considerar IDO, tributos efetivos e custos evitados. Conciliar volume remunerado e volume físico.

Sem repetir efeitos futuros já trazidos a valor presente. Modalidade: escolha da SANEJA, com equivalência econômica.

Entendimento preliminar sujeito ao contraditório

Minuta, §§ 41–43

Documentos e controle das duplicidades

Documentos e editáveis localizados

Entregas e cadastros, projetos, consumo, remuneração, energia, reparos, licenças e intervenções.

Conferência e contraditório

Referência em índice não equivale a conteúdo examinado. Toda prova deve estar acessível à contraparte.

Cruzamentos essenciais: E1 com E3, E1-c com E6 e E4 com E5 e E6.

Entendimento preliminar sujeito ao contraditório

Minuta, §§ 40–41 e 43

Proposta de trabalho e honorários

27 OUT

Antes das 19h de Brasília

Prazo previsto na minuta para o protocolo anterior à Audiência 02.

Conteúdo da proposta

Escopo por especialidade, método, responsabilidades, produtos e cronograma.

Condições e apreciação

Honorários, despesas e pagamento. Nomeação e aprovação dependem da deliberação.

Entendimento preliminar sujeito ao contraditório

Minuta, §§ 44–46 e dispositivo, alínea i

Manifestação das partes e deliberação

E1 e E6

Dever reconhecido nos limites propostos

E2 a E5

Julgamento após esclarecimento técnico

As partes se manifestam antes da deliberação do Tribunal.

Entendimento preliminar sujeito ao contraditório

Minuta, § 1 e dispositivo, alíneas a–j